



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WENSESLAUS ELIA;
2. Tempat lahir : Wairu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 27 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi (Domisili) / Kampung Wairu Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Ferdinandus.L.M.Kainakaimu.,S.H, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENSESLAUS ELIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana melanggar Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENSESLAUS ELIA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari plat besi yang salah satu sisinya di tajamkan dengan ujung parang berbentuk runcing dan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan kain karet sebagai gantungan, panjang keseluruhan parang 68 cm, panjang mata parang 54 cm, lebar mata parang 4,5 cm kemudian panjang gagang parang 14 cm, lebar gagang parang 2,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi peruatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WENSESLAUS ELIA pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Kampung Baru Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan tindak pidana **sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Yusuf Wefma**, adapun perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa yang pada saat itu membawa sebilah parang yang disimpan pada pinggang sebelah kiri sedang duduk bersama dengan Saksi Thomas dan Saksi Otniel sedang minum minuman keras jenis sagero sebanyak 3 (tiga) botol dan teringat perihal Sdr. Soni yang sebelumnya Terdakwa, Saksi Thomas, dan Saksi Otniel meninggalkan Sdr. Soni karena adanya kesalah pahaman antara Saksi Thomas dengan Sdr. Soni, di Jalan Kamam yang mana merupakan tempat sebelumnya antara terdakwa bersama Saksi Thomas, Saksi Otniel dan Sdr. Soni minum minuman beralkohol bersama jenis sagero. Atas hal tersebut, Saksi Thomas berinisiatif untuk menjemput Sdr. Soni di Jalan Kamam dengan tujuan agar ikut bersama melanjutkan minum minuman beralkohol jenis sagero, lalu Saksi Thomas dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke Jalan Kamam, namun sesampainya di .Jalan Kamam Saksi Thomas tidak menjumpai Sdr. Soni. Kemudian karena pada hari sebelumnya Saksi Thomas teringat sempat berkomunikasi dengan korban melalui chat massager perihal ingin berkumpul bersama untuk minum minuman beralkohol, lalu Saksi Thomas menghubungi korban dengan tujuan untuk mengajak korban ikut minum minuman beralkohol bersama di Jalan Kampung Baru lalu Saksi Thomas dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke rumah korban yang beralamat di Jalan BRI Lama, sesampainya di rumah korban lalu saksi Thomas mengajak korban untuk minum minuman beralkohol bersama di Jalan Kampung Baru dengan mengenadari sepeda motor milik saksi Thomas.

Bahwa sesampainya di . Jalan Kampung Baru, terdakwa yang melihat Saksi Thomas datang bersama dengan korban, karena terdakwa teringat bahwa sebelumnya sempat terlibat permasalahan dengan korban perihal hubungan asmara yang mana terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan pacar korban dan sempat terjadi percekcoakan melalui chat massager antara terdakwa dengan korban. sehingga saat terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa masih merasa marah dan dendam dengan korban, lalu terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Saksi Thomas dan Korban, lalu terdakwa berkata "kenapa bawa orang ini saya ada masalah dengan orang ini" dan berkata kepada korban " Ko dengan saya ada masalah, ko sudah lupa kah" dan korban menjawab "Iya". Kemudian Saksi Otniel pada saat itu sedang duduk melihat terdakwa yang dalam keadaan marah langsung berdiri dan meleraai terdakwa dengan korban dengan berkata " Sudah kam berhenti sudah, ini kita mau minum untuk senang-senang" setelah itu antara terdakwa dan korban berpelukan dan berdamai, namun senyatanya terdakwa masih menyimpan dendam dengan korban. Setelah itu antara terdakwa bersama dengan korban, Saksi Otniel duduk bersama untuk melanjutkan minum minuman beralkohol jenis sagero sedangkan Saksi Thomas pergi keluar untuk membeli rokok dan tidak berselang lama Saksi Thomas datang dan bergabung bersama untuk minum minuman beralkohol jenis sagero, adapun terdakwa bersama dengan korban, Saksi Thomas dan Saksi Otniel duduk melingkar dengan posisi korban bersebelahan dengan terdakwa, kemudian disebelahnya duduk Saksi Otniel lalu Saksi Thomas.

Bahwa saat terdakwa bersama dengan Korban, Saksi Thomas dan Saksi Otniel sedang minum minuman beralkohol dan telah merasa mabuk terjadi pecekcoakan antara terdakwa dengan Saksi Thomas, dimana terdakwa menyampaikan bahwa pacar Saksi Thomas sudah tidak perawan lagi. Pada saat bersamaan terdakwa yang dalam keadaan mabuk kembali teringat permasalahannya sebelumnya antara terdakwa dengan korban dan masih merasa dendam dengan korban, lalu terdakwa berdiri dan dengan menggunakan tangan kanan mencabut sebilah parang yang sebelumnya sudah disisipkan pada pinggang sebelah kiri dan berjalan memutar melewati Saksi Otniel dan Saksi Thomas dengan memegang sebilah parang, selanjutnya terdakwa berhenti di belakang korban (berdiri diantara saksi Thomas dan korban) karena saat itu Saksi Thomas juga merasa takut dengan terdakwa, lalu saksi Thomas sedikit menoleh kebelakang untuk mengawasi terdakwa dan pada saat bersamaan terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan dendam dengan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenaiya sehingga korban langsung tergeletak ditempat. Melihat korban telah tergeletak dan bagian kepala telah mengeluarkan darah lalu, Saksi Thomas sempontan merampas sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa dan langsung pergi ke puskesmas untuk membawa korban ke

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



puskesmas, sedangkan pada saat bersamaan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan sengaja merampas nyawa korban Yusuf Wefma, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 474.2/2650.1/XII/2004 tanggal 08 Desember 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Veronica Juliani Girsang dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek batas tegas tepi rata di kepala bagian atas dari kiri ke kanan berukuran kurang lebih dua puluh dua kali sepuluh sentimeter, dasar tulang dan jaringan (sudah dalam keadaan terjahit situasi dari Puskesmas). Perdarahan (+), edema (+), kejang (+).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/2615/KET/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Imelda Mandagi yang menyatakan Korban YUSUF WEFMA meninggal pada hari Jumat 29 November 2024 di Ruang ICU RSUD Kabupaten Mappi dengan penyebab utama meninggal dunia "Pendarahan Intrakranial Fr. Terbuka Parietal dd SAH".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa WENSESLAUS ELIA pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Kampung Baru Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati terhadap korban Yusuf Wefma, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa yang pada saat itu membawa sebilah parang yang disimpan pada pinggang sebelah kiri sedang duduk bersama dengan Saksi Thomas dan Saksi Otniel sedang minum minuman keras jenis sagero sebanyak 3 (tiga) botol dan teringat perihal Sdr. Soni yang sebelumnya Terdakwa, Saksi Thomas, dan Saksi Otniel meninggalkan Sdr. Soni karena adanya kesalah pahaman antara Saksi Thomas dengan Sdr. Soni, di Jalan Kamam yang mana merupakan tempat sebelumnya antara terdakwa bersama Saksi Thomas, Saksi Otniel dan Sdr. Soni minum minuman beralkohol bersama jenis sagero. Atas hal tersebut, Saksi Thomas berinisiatif untuk menjemput Sdr. Soni di Jalan Kamam dengan tujuan agar ikut bersama melanjutkan minum minuman beralkohol jenis sagero, lalu Saksi Thomas dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke Jalan Kamam, namun sesampainya di .Jalan Kamam Saksi Thomas tidak menjumpai Sdr. Soni. Kemudian karena pada hari sebelumnya Saksi Thomas teringat sempat berkomunikasi dengan korban melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat massager perihal ingin berkumpul bersama untuk minum minuman beralkohol, lalu Saksi Thomas menghubungi korban dengan tujuan untuk mengajak korban ikut minum minuman beralkohol bersama di Jalan Kampung Baru lalu Saksi Thomas dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke rumah korban yang beralamat di Jalan BRI Lama, sesampainya di rumah korban lalu saksi Thomas mengajak korban untuk minum minuman beralkohol bersama di Jalan Kampung Baru dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Thomas.

Bahwa sesampainya di . Jalan Kampung Baru, terdakwa yang melihat Saksi Thomas datang bersama dengan korban, karena terdakwa teringat bahwa sebelumnya sempat terlibat permasalahan dengan korban perihal hubungan asmara yang mana terdakwa menjalin hubungan dengan pacar korban dan sempat terjadi percekocokan melalui chat massager antara terdakwa dengan korban. sehingga saat terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa masih merasa marah dan dendam dengan korban, lalu terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Saksi Thomas dan Korban, lalu terdakwa berkata "kenapa bawa orang ini saya ada masalah dengan orang ini" dan berkata kepada korban " Ko dengan saya ada masalah, ko sudah lupa kah" dan korban menjawab "Iya". Kemudian Saksi Otniel pada saat itu sedang duduk melihat terdakwa yang dalam keadaan marah langsung berdiri dan meleraikan terdakwa dengan korban dengan berkata " Sudah kam berhenti sudah, ini kita mau minum untuk senang-senang" setelah itu antara terdakwa dan korban berpelukan dan berdamai, namun senyatanya terdakwa masih menyimpan dendam dengan korban. Setelah itu antara terdakwa bersama dengan korban, Saksi Otniel duduk bersama untuk melanjutkan minum minuman beralkohol jenis sagero sedangkan Saksi Thomas pergi keluar untuk membeli rokok dan tidak berselang lama Saksi Thomas datang dan bergabung bersama untuk minum minuman beralkohol jenis sagero, adapun terdakwa bersama dengan korban, Saksi Thomas dan Saksi Otniel duduk melingkar dengan posisi korban bersebelahan dengan terdakwa, kemudian disebelahnya duduk Saksi Otniel lalu Saksi Thomas.

Bahwa saat terdakwa bersama dengan Korban, Saksi Thomas dan Saksi Otniel sedang minum minuman beralkohol dan telah merasa mabuk terjadi pecekocokan antara terdakwa dengan Saksi Thomas, dimana terdakwa menyampaikan bahwa pacar Saksi Thomas sudah tidak perawan lagi. Pada saat bersamaan terdakwa yang dalam keadaan mabuk kembali teringat permasalahannya sebelumnya antara terdakwa dengan korban dan masih merasa dendam dengan korban, lalu terdakwa berdiri dan dengan menggunakan tangan kanan mencabut sebilah parang yang sebelumnya sudah disisipkan pada pinggang sebelah kiri dan berjalan memutar melewati Saksi Otniel dan Saksi Thomas dengan memegang sebilah parang,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa berhenti di belakang korban (berdiri diantara saksi Thomas dan korban) karena saat itu Saksi Thomas juga merasa takut dengan terdakwa, lalu saksi Thomas sedikit menoleh kebelakang untuk mengawasi terdakwa dan pada saat bersamaan terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan dendam dengan terdaka dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sehingga korban langsung tergeletak ditempat. Melihat korban telah tergeletak dan bagian kepala telah mengeluarkan darah lalu, Saksi Thomas sempontan merampas sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa dan langsung pergi ke puskesmas untuk membawa korban ke puskesmas, sedangkan pada saat bersamaan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat.

Bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati terhadap korban Yusuf Wefma, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 474.2/2650.1/XII/2004 tanggal 08 Desember 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Veronica Juliani Girsang dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek batas tegas tepi rata di kepala bagian atas dari kiri ke kanan berukuran kurang lebih dua puluh dua kali sepuluh sentimeter, dasar tulang dan jaringan (sudah dalam keadaan terjahit situasi dari Puskesmas). Perdarahan (+), edema (+), kejang (+).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/2615/KET/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Imelda Mandagi yang menyatakan Korban YUSUF WEFMA meninggal pada hari Jumat 29 November 2024 di Ruang ICU RSUD Kabupaten Mappi dengan penyebab utama meninggal dunia "Pendarahan Intrakranial Fr. Terbuka Parietal dd SAH".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Otniel Andrean Kainakaimu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan perkara pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 17 Novemebr 2024 sekitar jam 08.00 WIT di Jl Kampung Baru Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Yusuf Wefma;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIT sampai dengan sekitar pukul 19.30 WIT di Jl kampung Baru Kepi saksi, saudara Thomas, Terdakwa dan saudara Soni sedang sedang melakukan pesta miras, kemudian saksi, saudara Thomas melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor ke rumah saudara di jalan Irian Km 05 Kepi dengan tujuan untuk kumpul-kumpul keluarga, selanjutnya pada pukul 01.00 WIT saksi dan saudara Thomas kembali ke arah Jl Kampung Baru Kepi namun di perjalanan tepatnya di Jl Saham Kepi, saksi dan saudara Thomas bertemu dengan Terdakwa dan saudara Soni selanjutnya saksi, Terdakwa, saudara Soni dan saudara Thomas melanjutkan perjalanan menggunakan motor dan berhenti di Jl Kaman tepatnya di depan Gapura dan melanjutkan pesta miras sampai Hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 05.00 lalu terjadi sedikit pertengkaran antara saudara Thomas dan saudara Soni sehingga saksi, Terdakwa dan saudara Thomas meninggalkan saudara Soni dengan menuju ke arah Jl Kampung baru Kepi untuk melanjutkan pestwa miras di rumah saudara Thomas kemudian saksi, Terdakwa dan saudara Thomas mengingat saudara Soni yang tadi ditinggalkan sehingga saudara Thomas menawarkan diri untuk mencari dan menjemput saudara Soni dengan mengndarai sepeda motor, beberapa saat kemudida saksi Thomas kembali dengan membonceng korban Yusuf Wefma mengendarai sepeda motor selanjutnya korban Yusuf ikut bergabung meminum minuman keras sementara saudara Thomas pergi membeli rokok dan tiba-tiba korban Yusuf dan Terdakwa berdebat tetapi tidak tahu masalah yang diperdebatkan oleh mereka , saksi hanya mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dan korban Yusuf pernah saling mengancam, kemudian karena saksi melihat situasi panas akhirnyan saksi berkata” Sudah kam berhenti sudah ini kita mau minum untuk senang-senang” kepada Terdakwa dan korban Yusuf kemudian Terdakwa dan korban Yusuf akhirnya berpelukan dan saling meminta maaf, setelah itu saksi, Terdakwa dan korban Yusuf masuk ke dalam rumah sambil menunggu saudara Thomas yang sedang pergi membeli rokok, beberapa saat kemudian saudara Thomas darang dengan membawa rokok lalu saksi, Terdakwa ,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk



korban Yusuf dan saudara Thomas ,melanjutkan pesta miras sampai dengan 3 (tiga) putaran atau gelas ketiga, kemudian sudara Thomas dan Terdakwa saling berdebat dikarenakan Terdakwa berkata kepada saudara Thomas bahwa pacar saudara Thomas sduah tidak perawan lagi kemudian saudara Thomas menegur Terdakwa dan Terdakwa memita maaf sambil berdiri dan mundur ke belakang korban Yusuf sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa langsung mencabut parang yang sudah disisipkan di pinggang kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi merasa kaget dan bingung karena melihat banyak darah yang keluar dari kepala korban Yusuf sementara saudara Thomas sedang berusaha untuk merampas parang dari Terdakwa , beberapa saat kemudian saksi langsung pergi ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor untuk memanggil ambulans setelah sampai di Puskesmas saksi langsung meminta pertolongan setelah itu saksi menunggu sekitar 30 menit dan karena saksi merasa terlalu lama menunggu sehingga saksi ke rumah dan meminta bantuan kepada tetangga untuk bersama sama dengan saksi membawa korban Yusuf ke rumah sakit dengan menggunakan motor;

- Bahwa alasan Terdakwa mengayunkan parang kepada korban Yusuf karena ada permasalahan antara Terdakwa dan korban Yusuf yaitu sebelumnya Terdakwa pernah memacar pacar korban Yusuf;
- Bahwa pada saat kejadian korban Yusuf tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas ke bawah dengan posisi korban Yusuf pada saat itu sedang duduk lalu Terdakwa membacok korban Yusuf dari belakang dan tepat mengenai kepala korban Yusuf;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Yusuf mengalami luka di bagian belakang kepala Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antar Terdakwa dengan korban Yusuf sekitar 1 (satu) meter dengan korban Yusuf , posisi Terdakwa mendatangi korban Yusuf dari belakang dan Terdakwa memotong korban Yusuf dari belakang korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena kejadiannya sangat cepat dan saksi tidak menyangka Terdakwa akan memotong korban Yusuf;
- Bahwa pada saat kejadian korban Yusuf mengeluarkan darah cukup banyak dan meninggal dunia di Rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelum minum minum Terdakwa sudah membawa parang dengan menyelipkan di pinggang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban Yusuf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Thomas Kristian Kanimu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan perkara pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 17 Novemebr 2024 sekitar jam 08.00 WIT di Jl Kampung Baru Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Yusuf Wefma;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIT sampai dengan sekitar pukul 19.30 WIT di Jl kampung Baru Kepi saksi, saksi Otniel, Terdakwa dan saudara Soni sedang sedang melakukan pesta miras, kemudian saksi, saksi Otniel melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor ke rumah saudara di jalan Irian Km 05 Kepi dengan tujuan untuk kumpul-kumpul keluarga, selanjutnya pada pukul 01.00 WIT saksi dan saksi Otniel kembali ke arah Jl Kampung Baru Kepi namun di perjalanan tepatnya di Jl Saham Kepi, saksi dan saksi Otniel bertemu dengan Terdakwa dan saudara Soni selanjutnya saksi, Terdakwa, saudara Soni dan saksi Otniel melanjutkan perjalanan menggunakan motor dan berhenti di Jl Kaman tepatnya di depan Gapura dan melanjutkan pesta miras sampai Hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 05.00 lalu terjadi sedikit pertengkaran antara saksi dan saudara Soni sehingga saksi, Terdakwa dan saksi Otniel meninggalkan saudara Soni dengan menuju ke arah Jl Kampung baru Kepi untuk melanjutkan pestwa miras di rumah saksi kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Otniel mengingat saudara Soni yang tadi ditinggalkan sehingga saksi menawarkan diri untuk mencari dan menjemput saudara Soni dengan mengndarai sepeda motor, beberapa saat kemudian saksi kembali dengan membonceng korban Yusuf Wefma mengendarai sepeda motor selanjutnya korban Yusuf ikut bergabung meminum minuman

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras sementara saksi pergi membeli rokok, beberapa saat kemudian saksi kembali lalu ikut bergabung untuk melakukan pesta miras, pada saat sekitar 3(tiga) kali putaran atau gelas ketiga, saksi menelepon pacar saksi lalu Terdakwa langsung mengkata-katai saksi dengan berkata bawah pacar saksi sudah tidak perwan lagi yang membuat saksi langsung marah dan menegur Terdakwa untuk tidak berkata-kata seperti begitu kemudian Terdakwa langsung meminta maaf sambil berdiri dan berjalan mundur di belakang korban Yusuf sekitar 1 meter dan langsung Terdakwa mencabut parang yang sudah di sisipkan Terdakwa di pinggang lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala korban Yusuf sebanyak 1-kali, kemudian karena melihat kejadian tersebut saksi langsung spontan untuk merampas parang milik Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa mengayunkan parang kepada korban Yusuf karena ada permasalahan antara Terdakwa dan korban Yusuf yaitu sebelumnya Terdakwa pernah memacar pacar korban Yusuf;
- Bahwa pada saat kejadian korban Yusuf tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas ke bawah dengan posisi korban Yusuf pada saat itu sedang duduk lalu Terdakwa membacok korban Yusuf dari belakang dan tepat mengenai kepala korban Yusuf;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Yusuf mengalami luka di bagian belakang kepala korban Yusuf;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antar Terdakwa dengan korban Yusuf sekitar 1 (satu) meter dengan korban Yusuf, posisi Terdakwa mendatangi korban Yusuf dari belakang dan Terdakwa memotong korban Yusuf dari belakang korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena kejadiannya sangat cepat dan saksi tidak menyangka Terdakwa akan memotong korban Yusuf;
- Bahwa pada saat kejadian korban Yusuf mengeluarkan darah cukup banyak dan meninggal dunia di Rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelum minum minum Terdakwa sudah membawa parang dengan menyelipkan di pinggang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban Yusuf;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIT di Jalan Kampung Baru Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Yusuf Wefma;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 17.30 sampai dengan sekitar pukul 19.30 WIT di Jl Kampung Baru Kepi Terdakwa, saksi Otniel, Saksi Thomas dan saudara Soni mengadakan pesta miras kemudian saksi Otniel dan saksi Thomas meninggalkan Terdakwa karena saksi Otniel dan saksi Thomas ingin pergi ke rumah saudara di Jl Km 05 Kepi kemudian setelah saksi Otniel dan saksi Thomas pergi dengan mengendarai motor, Terdakwa dan saudara Soni mengikuti saksi Otnie dan saksi Thomas dengan berjalan kaki sampai di Jl Saham Kepi Terdakwa dan saudara Soni berpapasan dengan dengan saksi Otniel dan saksi Thomas sehingga Terdakwa dan saudara Soni tidak melanjutkan perjalanan tetapi Terdakwa dan saksi Soni ikut dengan saksi Otniel dan saksi Thomas dengan cara berbonceng 4 (empat), selanjutnya di perjalanan Terdakwa, saksi Otniel, Saksi Thomas dan saudara Soni berhenti di Jl Kaman tepatnya di Gapura Jl Kaman dan melanjutkan pesta miras sampai keesokan harinya tepatnya pada Hari Minggu sekitar pukul 05.00 WIT, pada saat pesta miras terjadi perkelahian antara saksi Thomas dan saudara Soni sehingga Terdakwa, saksi Otniel dan saksi Thomas meninggalkan saudara Soni dengan cara berboncengan 3 (tiga) ke arah Jl Kampung Baru tepatnya di rumah saksi Thomas dan sesampainya di rumah saksi Thomas, Terdakwa, saksi Otniel dan saksi Thomas melanjutkan pesta miras dan beberapa saat kemudian Terdakwa, saksi Otniel dan saksi Thomas mengingat saudara Soni yang tadi ditinggalkan sehingga saksi Thomas menawarkan diri untuk pergi mencari dan menjemput saudara Soni agar bisa bergabung kembali di pesta miras, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Thoma kembali dengan membonceng korban Yusuf setelah itu korban Yusuf ikut bergabung sementara saudara Thomas pergi membeli rokok, kemudian karena Terdakwa melihat korban Yusuf timbul dendam lama Terdakwa kepada korban Yusuf sehingga Terdakwa menghampiri korban Yusuf dengan berkata "Ko dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk



saya ada masalah, ko sudah lupa kah”, selanjutnya korban Yusuf menjawab “iya” dan tiba-tiba saksi Otniel datang dan meleraai Terdakwa dan korban Yusuf setelah itu Terdakwa dan korban Yusuf berpelukan dan saling minta maaf lalu Terdakwa, saksi Otniel dan korban Yusuf masuk ke dalam rumah saksi Thomas sambil menunggu saksi Thomas, beberapa saat kemudian saksi Thomas datang selnjutnya Terdakwa, saksi Otniel, saksi Thomas dan korban Yusuf melanjutkan pesta miras, kemudian kira-kira di putaran ke 3 (tiga) kali putaran atau gelas Terdakwa sempat berdebat dengan saksi Thomas tetapi Terdakwa tidak ingat terkait permasalahannya kemudian Terdakwa berdiri sambil berjalan mundur sekitar 1 (satu) meter dari posisi korban Yusuf yang pada saat itu sedang duduk dengan saksi Thomas dan saksi Otniel, kemudian Terdakwa mencabut parang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan Terdakwa sisipkan di pinggang setelah itu Terdakwa langsung membaco/memotong korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban Yusuf;

- Bahwa Terdakwa memotong korban Yusuf sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa parang mengenai kepala bagian belakang korban Yusuf;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban Yusuf karena Terdakwa dan korban Yusuf memeang mempunyai permasalahan pada tahun 2021 yaitu Terdakwa menjalin hubungan dengan pacar korban Yusuf kemudian korban Yusuf mengetahui hubungan tersebut lalu Terdakwa dan korban Yusuf sempat saling mengancam lewat *chatting messenger* untuk saling berkelahi jika bertemu, kemudian pada tanggal 17 November 2024 tepatnya di Jl Kampung Baru Kepi Terdakwa bertemu dengan korban Yusuf sehingga dendam lama Terdakwa timbul dan jga karena Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian korban Yusuf tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan parang yang digunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk jaga diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban Yusuf sudah didamaikan oleh saksi Thomas namun setelah Terdakwa mabuk Terdakwa mengingat permasalahan Terdakwa dengan korban Yusuf sehingga timbul niat membunuh korban Yusuf;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Yusuf telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Yusuf;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari plat besi yang salah satu sisinya di tajamkan dengan ujung parang berbentuk runcing dan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan kain karet sebagai gantungan, panjang keseluruhan parang 68 cm, panjang mata parang 54 cm, lebar mata parang 4,5 cm kemudian panjang gagang parang 14 cm, lebar gagang parang 2,5 cm;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 474.2/2650.1/XII/2004 tanggal 08 Desember 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Veronica Juliani Girsang dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek batas tegas tepi rata di kepala bagian atas dari kiri ke kanan berukuran kurang lebih dua puluh dua kali sepuluh sentimeter, dasar tulang dan jaringan (sudah dalam keadaan terjahit situasi dari Puskesmas). Perdarahan (+), edema (+), kejang (+);
- Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/2615/KET/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Imelda Mandagi yang menyatakan Korban YUSUF WEFMA meninggal pada hari Jumat 29 November 2024 di Ruang ICU RSUD Kabupaten Mappi dengan penyebab utama meninggal dunia "Pendarahan Intrakranial Fr. Terbuka Parietal dd SAH".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIT di Jala Kampung Baru Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban Yusuf;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 17.30 sampai dengan sekitar pukul 19.30 WIT di Jl Kampung Baru Kepi Terdakwa, saksi Otniel, Saksi Thomas dan saudara Soni mengadakan pesta miras kemudian saksi Otniel dan saksi Thomas meninggalkan Terdakwa karena

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk



saksi Otniel dan saksi Thomas ingin pergi ke rumah saudara di Jl Km 05 Kepi kemudian setelah saksi Otniel dan saksi Thomas pergi dengan mengendarai motor, Terdakwa dan saudara Soni mengikuti saksi Otnie dan saksi Thomas dengan berjalan kaki sampai di Jl Saham Kepi Terdakwa dan saudara Soni berpapasan dengan dengan saksi Otniel dan saksi Thomas sehingga Terdakwa dan saudara Soni tidak melanjutkan perjalanan tetapi Terdakwa dan saksi Soni ikut dengan saksi Otniel dan saksi Thomas dengan cara berbonceng 4 (empat), selanjutnya di perjalanan Terdakwa, saksi Otniel, Saksi Thomas dan saudara Soni berhenti di Jl Kaman tepatnya di Gapura Jl Kaman dan melanjutkan pesta miras sampai keesokan harinya tepatnya pada Hari Minggu sekitar pukul 05.00 WIT, pada saat pesta miras terjadi perkelahian antara saksi Thomas dan saudara Soni sehingga Terdakwa, saksi Otniel dan saksi Thomas meninggalkan saudara Soni dengan cara berboncengan 3 (tiga) ke arah Jl Kampung Baru tepatnya di rumah saksi Thomas dan sesampainya di rumah saksi Thomas, Terdakwa, saksi Otniel dan saksi Thomas melanjutkan pesta miras dan beberapa saat kemudian Terdakwa, saksi Otniel dan saksi Thomas mengingat saudara Soni yang tadi ditinggalkan sehingga saksi Thomas menawarkan diri untuk pergi mencari dan menjemput saudara Soni agar bisa bergabung kembali di pesta miras, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Thoma kembali dengan membonceng korban Yusuf setelah itu korban Yusuf ikut bergabung sementara saudara Thomas pergi membeli rokok, kemudian karena Terdakwa melihat korban Yusuf timbul dendam lama Terdakwa kepada korban Yusuf sehingga Terdakwa menghampiri korban Yusuf dengan berkata "Ko dengan saya ada masalah, ko sudah lupa kah", selanjutnya korban Yusuf menjawab "iya" dan tiba-tiba saksi Otniel datang dan meleraai Terdakwa dan korban Yusuf setelah itu Terdakwa dan korban Yusuf berpelukan dan saling minta maaf lalu Terdakwa, saksi Otniel dan korban Yusuf masuk ke dalam rumah saksi Thomas sambil menunggu saksi Thomas, beberapa saat kemudian saksi Thomas datang selanjutnya Terdakwa, saksi Otniel, saksi Thomas dan korban Yusuf melanjutkan pesta miras, kemudian kira-kira di putaran ke 3 (tiga) kali putaran atau gelas Terdakwa sempat berdebat dengan saksi Thomas tetapi Terdakwa tidak ingat terkait permasalahannya kemudian Terdakwa berdiri sambil berjalan mundur sekitar 1 (satu) meter dari posisi korban Yusuf yang pada saat itu sedang duduk dengan saksi Thomas dan saksi Otniel, kemudian Terdakwa mencabut parang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan Terdakwa sisipkan di pinggang setelah itu Terdakwa langsung membacok/memotong korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban Yusuf;



- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban Yusuf karena Terdakwa dan korban Yusuf memang mempunyai permasalahan pada tahun 2021 yaitu Terdakwa menjalin hubungan dengan pacar korban Yusuf kemudian korban Yusuf mengetahui hubungan tersebut lalu Terdakwa dan korban Yusuf sempat saling mengancam lewat *chatting messenger* untuk saling berkelahi jika bertemu, kemudian pada tanggal 17 November 2024 tepatnya di Jl Kampung Baru Kipi Terdakwa bertemu dengan korban Yusuf sehingga dendam lama Terdakwa timbul dan juga karena Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Yusuf mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 474.2/2650.1/XII/2004 tanggal 08 Desember 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Veronica Juliani Girsang dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek batas tegas tepi rata di kepala bagian atas dari kiri ke kanan berukuran kurang lebih dua puluh dua kali sepuluh sentimeter, dasar tulang dan jaringan (sudah dalam keadaan terjahit situasi dari Puskesmas). Perdarahan (+), edema (+), kejang (+) sehingga korban Yusuf meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/2615/KET/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Imelda Mandagi yang menyatakan Korban YUSUF WEFMA meninggal pada hari Jumat 29 November 2024 di Ruang ICU RSUD Kabupaten Mappi dengan penyebab utama meninggal dunia "Pendarahan Intrakranial Fr. Terbuka Parietal dd SAH";
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Wenseslaus Elia dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi,

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kondisi sadar dan normal fungsi batinnya serta Ia menyadari akan akibat yang nantinya timbul;

Menimbang, bahwa selain itu kata dengan sengaja/opzet/dolus dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori yaitu Sengaja sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk) ; (Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi/Vos), Sengaja sebagai kesadaran kepastian (opzet bij zekerheidsbewutzijn) ; (Pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud) dan Sengaja sebagai kesadaran kemungkinan (opzetbijmogelijkheidsbewutzijn) ; (Pembuat sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikehendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yang dimaksudnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu tindakan atau perbuatan yang pelaku sadari dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu pada Hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIT di Jala Kampung Baru Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban Yusuf;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 17.30 sampai dengan sekitar pukul 19.30 WIT di Jl Kampung Baru Kepi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk



Terdakwa, saksi Otniel, Saksi Thomas dan saudara Soni mengadakan pesta miras kemudian saksi Otniel dan saksi Thomas meninggalkan Terdakwa karena saksi Otniel dan saksi Thomas ingin pergi ke rumah saudara di Jl Km 05 Kepi kemudian setelah saksi Otniel dan saksi Thomas pergi dengan mengendarai motor, Terdakwa dan saudara Soni mengikuti saksi Otnie dan saksi Thomas dengan berjalan kaki sampai di Jl Saham Kepi Terdakwa dan saudara Soni berpapasan dengan dengan saksi Otniel dan saksi Thomas sehingga Terdakwa dan saudara Soni tidak melanjutkan perjalanan tetapi Terdakwa dan saksi Soni ikut dengan saksi Otniel dan saksi Thomas dengan cara berbonceng 4 (empat), selanjtnya di perjalanan Terdakwa, saksi Otniel , Saksi Thomas dan saudara Soni berhenti di Jl Kaman tepatnya di Gapura Jl Kaman dan melanjutkan pesta miras sampai keesokan harinya tepatnya pada Hari Minggu sekitar pukul 05.00 WIT, pada saat pesta miras terjadi perkelahian antara saksi Thomas dan saudara Soni sehingga Terdakwa, saksi Otniel dan saksi Thomas meninggalkan saudara Soni dengan cara berboncengan 3 (tiga) ke arah Jl Kampung Baru tepatnya di rumah saksi Thomas dan sesampainua di rumah saksi Thomas, Terdakwa, saksi Otniel dan saksi Thomas melanjutkan pesta miras dan beberapa saat kemudian Terdakwa, saksi Otniel dan saksi Thomas mengingat saudara Soni yang tadi ditinggalkan sehingga saksi Thomas menawarkan diri untuk pergi mencari dan menjemput saudara Soni agar bisa bergabung kembali di pesta miras, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Thoma kembali dengan membonceng korban Yusuf setelah itu korban Yusuf ikut bergabung sementara saudara Thomas pergi membeli rokok, kemudian karena Terdakwa melihat korban Yusuf timbul dendam lama Terdakwa kepada korban Yusuf sehingga Terdakwa menghampiri korbna Yusuf dengan berkata "Ko dengan saya ada masalah, ko sudah lupa kah", selanjutnya korban Yusuf menjawab "iya" dan tiba-tiba saksi Otniel datang dan meleraai Terdakwa dan korban Yusuf setelah itu Terdakwa dan korban Yusuf berpelukan dan saling minta maaf lalu Terdakwa, saksi Otniel dan korban Yusuf masuk ke dalam rumah saksi Thomas sambil menunggu saksi Thomas, beberapa saat kemudian saksi Thomas datang selnjutnya Terdakwa, saksi Otniel, saksi Thomas dan korban Yusuf melanjutkan pesta miras , kemudian kira-kira di putaran ke 3 (tiga) kali putaran atau gelas Terdakwa sempat berdebat dengan saksi Thomas tetapi Terdakwa tidak ingat terkait permasalahannya kemudian Terdakwa berdiri sambil berjalan mundur sekitar 1 (satu) meter dari posisi korban Yusuf yang pada saat itu sedang duduk dengan saksi Thomas dan saksi Otniel , kemudian Terdakwa mencabut parang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan Terdakwa sisipkan di pinggang setelah itu Terdakwa langsung membaco/memotong korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban Yusuf karena Terdakwa dan korban Yusuf memang mempunyai permasalahan pada tahun 2021 yaitu Terdakwa menjalin hubungan dengan pacar korban Yusuf kemudian korban Yusuf mengetahui hubungan tersebut lalu Terdakwa dan korban Yusuf sempat saling mengancam lewat *chatting messenger* untuk saling berkelahi jika bertemu, kemudian pada tanggal 17 November 2024 tepatnya di Jl Kampung Baru Kepi Terdakwa bertemu dengan korban Yusuf sehingga dendam lama Terdakwa timbul dan juga karena Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Yusuf mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 474.2/2650.1/XII/2004 tanggal 08 Desember 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Veronica Juliani Girsang dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek batas tegas tepi rata di kepala bagian atas dari kiri ke kanan berukuran kurang lebih dua puluh dua kali sepuluh sentimeter, dasar tulang dan jaringan (sudah dalam keadaan terjahit situasi dari Puskesmas). Perdarahan (+), edema (+), kejang (+) sehingga korban Yusuf meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/2615/KET/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Imelda Mandagi yang menyatakan Korban YUSUF WEFMA meninggal pada hari Jumat 29 November 2024 di Ruang ICU RSUD Kabupaten Mappi dengan penyebab utama meninggal dunia "Pendarahan Intrakranial Fr. Terbuka Parietal dd SAH"

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa taua keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Yusuf;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan nyatanya perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban Yusuf karena Terdakwa dan korban Yusuf mempunyai permasalahan pada tahun 2021 yaitu Terdakwa menjalin hubungan dengan pacar korban Yusuf kemudian korban Yusuf mengetahui hubungan tersebut lalu Terdakwa dan korban Yusuf sempat saling mengancam lewat *chatting messenger* untuk saling berkelahi jika bertemu, kemudian pada tanggal 17 November 2024 tepatnya di Jl Kampung Baru Kepi Terdakwa bertemu dengan korban Yusuf sehingga dendam lama Terdakwa timbul dan juga karena Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa korban Yusuf mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 474.2/2650.1/XII/2004 tanggal 08 Desember 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Veronica Juliani Girsang dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek batas tegas tepi rata di kepala bagian atas dari kiri ke kanan berukuran

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk



kurang lebih dua puluh dua kali sepuluh sentimeter, dasar tulang dan jaringan (sudah dalam keadaan terjahit situasi dari Puskesmas). Perdarahan (+), edema (+), kejang (+) sehingga korban yusuf meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/2615/KET/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi, yang ditandatangani oleh dr. Imelda Mandagi yang menyatakan Korban YUSUF WEFMA meninggal pada hari Jumat 29 November 2024 di Ruang ICU RSUD Kabupaten Mappi dengan penyebab utama meninggal dunia "Pendarahan Intrakranial Fr. Terbuka Parietal dd SAH" merupakan perwujudan suatu perbuatan yang Terdakwa sadari dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi peruatannya, akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari plat besi yang salah satu sisinya di tajamkan dengan ujung parang berbentuk runcing dan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan kain karet sebagai gantungan, panjang keseluruhan parang 68 cm, panjang mata parang 54 cm, lebar mata parang 4,5 cm kemudian panjang gagang parang 14 cm, lebar gagang parang 2,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Yusuf Wefma meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wenseslaus Elia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari plat besi yang salah satu sisinya di tajamkan dengan ujung parang berbentuk runcing dan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan kain karet sebagai gantungan, panjang keseluruhan parang 68 cm, panjang mata parang 54 cm, lebar mata parang 4,5 cm kemudian panjang gagang parang 14 cm, lebar gagang parang 2,5 cm;
dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh kami, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MR Pahala Hutagalung, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Sena Candra Erawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

ttd

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MR Pahala Hutagalung, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23